

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2989/2535

นาย ทิน เหวียน กับพวก
ปลัดกระทรวง มหาดไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.สัญญาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา

บิดามารดาโจทก์ทั้งหกแจ้งการเกิดของโจทก์ทั้งหกต่อสำนักงานกิจการฌวน
อพยพด้วยความสมัครใจมิได้ถูกผู้ใดบังคับให้ไปแจ้ง และ ง. บิดาโจทก์ทั้งหกพา
โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ไปทำบัตรประจำตัวคนฌวนอพยพ ก็โดยเข้าใจเอาเองว่าโจทก์ที่ 1
ถึงที่ 3 เป็นคนฌวนอพยพโดยมิได้มีผู้ใดบังคับเช่นกัน การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีประกาศให้คนฌวนอพยพไปแจ้งต่อสำนักงานกิจการฌวนอพยพนั้นก็นา
จะเป็นประกาศที่มีลักษณะเป็นการประกาศทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่คำสั่งเฉพาะเจาะจงบังคับ
ให้โจทก์ทั้งหกไปทำบัตรประจำตัวคนฌวนอพยพ เหตุที่มีชื่อโจทก์ทั้งหกในทะเบียน
บ้านฌวนอพยพ ก็เนื่องจากบิดาของโจทก์ทั้งหกไปแจ้งต่อจำเลยที่ 3 ว่า โจทก์ทั้งหก
เป็นคนฌวนอพยพ โดยเข้าใจเอาเองว่าโจทก์ทั้งหกเป็นคนฌวนอพยพ มิใช่เกิดจาก
การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่เพิ่มชื่อโจทก์ทั้งหกในทะเบียนบ้านฌวนอพยพ
โดยผลการทั้งโจทก์ทั้งหกก็ไม่เคยโต้แย้งต่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าโจทก์ทั้งหกมิใช่
คนฌวนอพยพ คดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งหก
โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ทั้งหกฟ้องว่า โจทก์ทั้งหกเป็นบุตรของนางสมจิตรรัตนูปการหรือนางกวี
เหวียน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งหกเกิดในราช
อาณาจักรไทย เมื่อโจทก์ทั้งหกเกิดมา จำเลยที่ 1 อ้างว่าโจทก์ทั้งหกเป็นคนต่างด้าว
ประเภทคนญวนอพยพ และจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันเพิ่มชื่อโจทก์ทั้งหกลงใน
ทะเบียนบ้านญวนอพยพ ทั้งนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำไปตามคำสั่งของจำเลยที่ 1
ถือว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งหกเป็นคนต่างด้าว อันเป็นการโต้แย้ง
สิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์ทั้งหกได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งหก
เป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันถอนชื่อโจทก์ทั้งหกออกจากทะเบียน
บ้านญวนอพยพ

ก่อนที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การ โจทก์บอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า โจทก์ทั้งหกไม่ได้เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือ
ในราชอาณาจักรไทยจึงไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโจทก์ทั้งหกเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของนายจ็อก เหวียน ซึ่งเป็นคนญวนอพยพและนางกวี เหวียน มารดาของ
โจทก์ก็เป็นคนญวนอพยพโจทก์ทั้งหกจึงเป็นผู้มีสัญชาติญวนตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้เป็นผู้เพิ่มชื่อ
โจทก์ทั้งหกลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพแต่โจทก์ทั้งหกสมัครใจไปแจ้งต่อเจ้า
หน้าที่ของสำนักงานกิจการอพยพจังหวัดอุบลราชธานี ให้ใส่ชื่อโจทก์ทั้งหกลงใน
ทะเบียนบ้านดังกล่าว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งหกเป็นคน
ญวน และไม่เคยกระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งหก โจทก์ทั้งหกจึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งหกเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันถอนชื่อโจทก์ทั้งหกออกจากทะเบียนนวนอพยพ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้แย่งสิทธิของโจทก์ทั้งหกหรือไม่ โจทก์ทั้งหกมีนางสมจิตร รัตนูปการ หรือนางกวี เหวียน มารดาโจทก์ทั้งหกเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 มีอายุครบ 13 ปี ได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนวนอพยพมาที่บ้าน บอกให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ไปทำบัตรประจำตัวคนนวนอพยพโดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นคนนวนอพยพ พยานเชื่อว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นคนนวนอพยพ บิดาของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นคนพาโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ไปทำบัตรประจำตัวคนนวนอพยพ และมีนายจ๊อก เหวียนบิดาโจทก์ทั้งหกเบิกความว่า ใน พ.ศ. 2514 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศให้ชาวนวนอพยพไปแจ้งต่อสำนักงานกิจการนวนอพยพ พยานและนางสมจิตรจึงไปทำบัตรประจำตัวคนนวนอพยพตามที่ประกาศ แต่ขณะนั้นโจทก์ที่ 1 และที่ 2 อายุไม่ถึง 12 ปี ไม่ครบเกณฑ์ที่จะต้องทำบัตรประจำตัวดังกล่าว พยานแจ้งการเกิดของโจทก์ทั้งหกต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนวนอพยพ เมื่อโจทก์ที่ 1 และที่ 2 อายุครบ 12 ปี เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนวนอพยพแจ้งให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไปทำบัตรประจำตัวดังกล่าว ก่อนฟ้องคดีนี้พยานกับโจทก์ทั้งหกไม่เคยโต้แย้งต่อทางราชการว่าโจทก์ทั้งหกมิใช่คนนวนอพยพ เห็นว่า ตามคำเบิกความของนางสมจิตรและนายจ๊อกมารดาและบิดาโจทก์ทั้งหกดังกล่าวปรากฏว่าบิดามารดาโจทก์ทั้งหกแจ้งการเกิดของโจทก์ทั้งหกต่อสำนักงานกิจการนวนอพยพด้วยความสมัครใจมิได้ถูกผู้ใดบังคับให้ไป

แจ้ง และนายร็อกพาโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ไปทำบัตรประจำตัวคนจนอพยพก็โดย
เข้าใจเอาเองว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นคนจนอพยพโดยมิได้มีผู้ใดบังคับเช่นกันส่วน
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศให้คนจนอพยพไปแจ้งต่อสำนักงาน
กิจการคนจนอพยพนั้นก็น่าจะเป็นประกาศที่มีลักษณะเป็นการประกาศทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่
คำสั่งเฉพาะเจาะจงบังคับให้โจทก์ทั้งหกไปทำบัตรประจำตัวคนจนอพยพ เหตุที่
มีชื่อโจทก์ทั้งหกในทะเบียนบ้านคนจนอพยพก็เนื่องจากบิดาของโจทก์ทั้งหกไปแจ้ง
ต่อจำเลยที่ 3 ว่าโจทก์ทั้งหกเป็นคนจนอพยพโดยเข้าใจเอาเองว่าโจทก์ทั้งหกเป็น
คนจนอพยพ มิใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่เพิ่มชื่อโจทก์ทั้งหก
ในทะเบียนบ้านคนจนอพยพโดยพลการ ทั้งโจทก์ทั้งหกก็ไม่เคยได้แย้งต่อจำเลยที่ 2
และที่ 3 ว่าโจทก์ทั้งหกมิใช่คนจนอพยพ คดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้
แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งหก โจทก์ทั้งหกจึงยังไม่มีอำนาจฟ้อง..."

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง.

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ